

Na podlagi 69. člena Študentske ustave (ŠU-3) sprejema Skupščina Študentske organizacije Slovenije na svoji 26. seji dne 2. 4. 2015 naslednji

PRAVILNIK O USTANAVLJANJU NOVIH ORGANIZACIJSKIH OBLIK ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (predmet pravilnika)

Ta pravilnik opredeljuje način ustanovitve organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, določa postopek ustanavljanja novih organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije ter določa naloge in pristojnosti Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Nadzorna komisija) v teh postopkih.

2. člen (organizacijske oblike)

Organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, ki se ustanavljajo po tem pravilniku so:

- študentske organizacije univerz,
- študentske organizacije samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol in
- študentske organizacije lokalnih skupnosti.

3. člen (pristojnosti Nadzorne komisije)

Nadzorna komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev za ustanovitev novih organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije in zagotavlja izvajanje ali nadzoruje volitve v predstavniške organe študentskih organizacij univerz in študentskih organizacij samostojnih visokošolskih oziroma višješolskih zavodov ter v organe društev, ki se po Študentski ustavi ali drugih aktih Študentske organizacije Slovenije štejejo za študentske organizacije lokalnih skupnosti in se ustanavljajo po tem pravilniku.

II. USTANOVITEV ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE

4. člen (pravni status)

Študentska organizacija univerze je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen
(opredelitev)

- 1) V študentsko organizacijo univerze se združujejo vsi študenti posamezne univerze.
- 2) Študentje posamezne univerze se lahko združujejo samo v eno študentsko organizacijo univerze.

6. člen
(pobuda za ustanovitev)

- 1) Postopek ustanovitve organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije univerze, se prične s pisno pobudo najmanj 50 odstotkov študentov te univerze.
- 2) Pisno pobudo iz prejšnjega odstavka vloži vlagatelj pobude, ki mora biti pobudnik v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena. Pisna pobuda se vloži pri Nadzorni komisiji.
- 3) Pobuda iz prejšnjega odstavka člena mora vsebovati:
 - navedbo organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije univerze, ki naj se ustanovi;
 - navedbo univerze, na kateri naj bi novoustanovljena organizacijska oblika Študentske organizacije Slovenije, študentska organizacija univerze, delovala.
 - ime in priimek, datum in kraj rojstva, naziv in naslov članice univerze ter naziv in naslov univerze, naslov stalnega prebivališča, naslov morebitnega začasnega prebivališča in elektronski naslov ter telefonsko številko vlagatelja pobude;
 - ime in priimek, datum in kraj rojstva, naziv in naslov članice univerze ter naziv in naslov univerze, naslov stalnega prebivališča, naslov morebitnega začasnega prebivališča in elektronski naslov vseh pobudnikov.
- 4) Pobudi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:
 - izjave vseh pobudnikov, iz katerih izhaja, da naj Nadzorna komisija izvede volitve v predstavniški organ študentske organizacije univerze;
 - dokazila o tem, da so študenti iz prejšnje alineje v skladu s prvim odstavkom tega člena v konkretnem primeru upravičeni podati pobudo za ustanovitev organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije univerze.
- 5) Ko Nadzorna komisija prejme pobudo za ustanovitev organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije univerze, najprej preveri, če je pobuda popolna. V kolikor je pobuda nepopolna, Nadzorna komisija pisno s priporočeno pošto in povratnico vlagatelja pozove, da vlogo dopolni in mu za to postavi primeren čas, ki ne sme biti krajši od tridesetih (30) dni od prejema sklepa o dopolnitvi pobude.
- 6) V kolikor vlagatelj pobude ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, Nadzorna komisija pobudo zavrže. V kolikor sklepa o dopolnitvi pobude ni mogoče vročiti s pošto, se v roku 15 dni po sprejemu sklepa o dopolnitvi pobude, pobuda zavrže.

7. člen
(odločanje o pobudi)

- 1) Nadzorna komisija sprejme popolno pobudo v obravnavo in še pred začetkom obravnave pobude preveri, koliko je vseh študentov, ki so v konkretnem primeru upravičeni vložiti pobudo za ustanovitev. Pri tem Nadzorna komisija uporabi podatke s strani vpisnih služb univerz ali njenih članic, oziroma podatke pridobljene s strani statističnega urada Republike Slovenije ali druge uradne podatke, ki jih je mogoče pridobiti za preteklo študijsko leto, gledano na leto vložitve popolne pobude.
- 2) Nato Nadzorna komisija preveri izjave in dokazila iz četrtega odstavka prejšnjega člena in ugotovi, kolikšen odstotek upravičencev je podprl pobudo za ustanovitev študentske organizacije univerze.
- 3) V kolikor Nadzorna komisija ugotovi, da je pobudo podprlo manj študentov, kot je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena, pobudo zavrne.
- 4) Nadzorna komisija je dolžna s sklepom začeti postopek izvedbe volitev po določbah Študentske ustave in tega pravilnika, v kolikor ugotovi, da je pobudo podprlo zadostno število študentov, ki so upravičeni podati pobudo.
- 5) Odločitev o pobudi iz tretjega odstavka tega člena mora biti sprejeta v roku največ šestdesetih (60) dni od dneva, ko je bila pobuda popolna in ko so bili pridobljeni podatki v skladu s prvim odstavkom tega člena.

8. člen
(razpis volitev)

- 1) Nadzorna komisija razpiše volitve v predstavniški organ študentske organizacije univerze s sklepom iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
- 2) Nadzorna komisija s sklepom imenuje tričlansko volilno komisijo, ki je odgovorna za izvedbo volitev v skladu z volilnim razglasom in razglasom volitev.
- 2) Med dnem razpisa volitev po prejšnjem odstavku in dnem, določenim za glasovanje, ne sme preteči manj kot trideset (30) dni in ne več kot šestdeset (60) dni.

9. člen
(izvedba volitev)

- 1) Nadzorna komisija izda volilni razglas, iz katerega mora izhajati:
 - naziv organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, za katero se volitve izvajajo;
 - časovni pregled celotnega poteka volitev;
 - določitev volilnih enot;
 - število mandatov, ki se določi tako, da ima vsaka volilna enota, ne glede na število vpisanih študentov, dva (2) mandata;

- aktivna in pasivna volilna pravica, ki jo ima vsak študent s statusom študenta na članici univerze;
- način kandidiranja, kdaj in na kakšen način se dvigujejo in oddajajo kandidature;
- vsebina kandidacijskih obrazcev in njegove priloge;
- rok za oddajo kandidatur;
- imenovanje volilnih odborov, njihovo delo se opredeli s posebnimi pisnimi navodili, ki jih sprejme Nadzorna komisija;
- čas uradnih ur volilne komisije in njen kontakt.

2) Nadzorna komisija nato izda razglas volitev, iz katerega izhaja:

- kandidacijska lista evidentiranih in uradnih kandidatov po posameznih volilnih enotah;
- naziv, naslov izvajanja volitev, datum, dan, ura pričetka in čas trajanja poteka volitev;
- volilni red: možnost predstavljanja, oziroma volilne agitacije kandidatov in način kako lahko to izvajajo, volilni molk (kdaj se prične in traja), vodenje evidence volivcev, na kakšen način se opremijo in zapečatijo volilne skrinjice, na kakšen način se zagotavlja diskretnost na volišču, odpiranje volilnih skrinjic in štetje glasov.
- vodenje zapisnikov volilnih odborov in volilne komisije;
- način sankcioniranja kršiteljev volilnega reda;
- način razglasitve uradnih volilnih rezultatov;
- rok in način vlaganja pritožb zoper kršitve volilnega reda.

3) Pritožbeni organ zoper kršitve volilnega reda je Volilna komisija. Zoper odločitev Volilne komisije je v roku osmih (8) dni možna pritožba na Nadzorno komisijo. Zoper kršitve volilnega reda se lahko pritožijo kandidati na posameznih volilnih enotah, za svoje volilne enote.

10. člen (rezultat volitev)

1) Po tem, ko Volilna komisija ali Nadzorna komisija obravnavata in odločita o vseh pritožbah, Volilna komisija izda uradne rezultate volitev.

2) V volilnih enotah, kjer se ugotovijo kršitve volilnega reda, ki so bistveno vplivale na rezultat volitev, se volitve razveljavijo in z istimi kandidati v roku tridesetih (30) dni ponovijo. Uradni rezultati na volilnih enotah, kjer so bila volitve razveljavljene, se objavijo po izvedenih ponovljenih volitvah.

3) Uradni rezultati volitev vsebujejo navedbo glasov pri vseh kandidatih v volilnih enotah, kateri kandidati so bili izvoljeni v predstavniško telo študentske organizacije univerze in udeležba po posameznih volilnih enotah in skupna udeležba za vse volilne enote.

4) Rezultat volitev je veljaven, če se je volitev udeležilo in veljavno glasovalo najmanj petdeset (50) odstotkov vseh volilnih upravičencev, študentov univerze, za celotno organizacijsko obliko Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije univerze.

11. člen
(najvišji akt)

1) Predstavniško telo študentske organizacije univerze mora z dvotretjinsko večino (2/3) vseh članov sprejeti temeljni akt, ki opredeljuje:

- ime in sedež študentske organizacije univerze;
- cilje in načela;
- najvišje študentsko predstavniško telo študentske organizacije univerze;
- izvršilni organ študentske organizacije univerze;
- nadzorni organ študentske organizacije univerze;
- način izvolitve organov;
- pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov;
- način zagotavljanja javnosti dela;
- druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije univerze.

2) Temeljni akt mora biti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in akti Študentske organizacije Slovenije. Skladnost akta ugotavlja Nadzorna komisija.

12. člen
(ustanovitev študentske organizacije univerze)

1) Študentska organizacija univerze je ustanovljena, ko se jo vpiše v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

2) Pred vpisom v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije, Nadzorna komisija ugotovi izpolnjevanje naslednji pogojev:

- da je na pisno pobudo najmanj 50 odstotkov študentov te univerze Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvedla volitve v najvišje predstavniško telo študentov te univerze v skladu z določbami tega pravilnika;
- da se je volitev v najvišje predstavniško telo študentov te univerze udeležilo najmanj 50 odstotkov študentov te univerze;
- je predstavniški organ konstituiran in je z dvotretjinsko (2/3) večino sprejel temeljni akt študentske organizacije univerze.

3) Konstitutivno sejo predstavniškega organa skliče predsednik Nadzorne komisije.

4) O izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena Nadzorna komisija izda ustrezna potrdila, ki služijo kot podlaga za vpis v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

III. ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

13. člen (opredelitev)

- 1) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je pravna oseba zasebnega prava.
- 2) V študentsko organizacijo samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole se združujejo vsi študenti posameznega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.

14. člen (pobuda za ustanovitev)

- 1) Postopek ustanovitve organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, se prične s pisno pobudo najmanj 50 odstotkov študentov tega samostojno visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.
- 2) Pisno pobudo iz prejšnjega odstavka vloži vlagatelj pobude, ki mora biti pobudnik v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, pri Nadzorni komisiji.
- 3) Pobuda iz prejšnjega odstavka člena mora vsebovati:
 - navedbo organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, ki naj se ustanovi;
 - navedbo visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, na kateri naj bi novoustanovljena organizacijska oblika Študentske organizacije Slovenije, študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, delovala;
 - ime in priimek, datum in kraj rojstva, naziv in naslov samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, naslov stalnega prebivališča, naslov morebitnega začasnega prebivališča in elektronski naslov ter telefonsko številko vlagatelja pobude;
 - ime in priimek, datum in kraj rojstva, naziv in naslov samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole, naslov stalnega prebivališča, naslov morebitnega začasnega prebivališča in elektronski naslov vseh pobudnikov.
- 4) Pobudi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:
 - izjave študentov, iz katerih izhaja, da naj Nadzorna komisija izvede volitve v predstavniški organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;
 - dokazila o tem, da so študenti iz prejšnje alineje v skladu s prvim odstavkom tega člena v konkretnem primeru upravičeni podati pobudo za ustanovitev organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.

5) Ko Nadzorna komisija prejme pobudo za ustanovitev organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje šole, najprej preveri, če je pobuda popolna. V kolikor je pobuda nepopolna, Nadzorna komisija pisno s priporočeno pošto in povratnico vlagatelja pozove, da vlogo dopolni in mu za to postavi primeren čas, ki ne sme biti krajši od tridesetih (30) dni od prejema sklepa o dopolnitvi pobude.

6) V kolikor vlagatelj pobude ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, Nadzorna komisija pobudo zavrže. V kolikor sklepa o dopolnitvi pobude ni mogoče vročiti s pošto, se v roku 15 dni po sprejemu sklepa o dopolnitvi pobude, pobuda zavrže.

15. člen (odločanje o pobudi)

1) Nadzorna komisija sprejme popolno pobudo v obravnavo in še pred začetkom obravnave pobude preveri, koliko je vseh študentov, ki so v konkretnem primeru upravičeni vložiti pobudo za ustanovitev. Pri tem Nadzorna komisija uporabi podatke s strani vpisne službe samostojnega visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole, oziroma podatke pridobljene s strani Statističnega urada Republike Slovenije ali druge uradne podatke, ki jih je mogoče pridobiti, za preteklo študijsko leto, gledano na leto vložitve popolne pobude.

2) Nato Nadzorna komisija preveri izjave in dokazila iz četrtega odstavka prejšnjega člena in ugotovi, kolikšen odstotek upravičencev je podprl pobudo za ustanovitev študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje šole.

3) V kolikor Nadzorna komisija ugotovi, da je pobudo podprlo manj študentov, kot je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena, pobudo zavrne.

4) Nadzorna komisija je dolžna s sklepom začeti postopek izvedbe volitev po določbah Študentske ustave in tega pravilnika, v kolikor ugotovi, da je pobudo podprlo zadostno število študentov, ki so upravičeni podati pobudo.

5) Odločitev o pobudi iz tretjega odstavka tega člena mora biti sprejeta v roku največ šestdesetih (60) dni od dneva, ko je bila pobuda popolna in ko so bili pridobljeni podatki v skladu s prvim odstavkom tega člena.

16. člen (razpis volitev)

1) Nadzorna komisija razpiše volitve v predstavniški organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole s sklepom iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

2) Nadzorna komisija imenuje s sklepom tričlansko volilno komisijo, ki je odgovorna za izvedbo volitev v skladu z volilnim razglasom in razglasom volitev.

3) Med dnem razpisa volitev po prejšnjem odstavku in dnem, določenim za glasovanje, ne sme preteči manj kot trideset (30) dni in ne več kot šestdeset (60) dni.

17. člen (izvedba volitev)

1) Nadzorna komisija izda volilni razglas, iz katerega mora izhajati:

- naziv organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, za katero se volitve izvajajo;
- časovni pregled celotnega poteka volitev;
- določitev volilnih enot;
- število mandatov, ki se določi tako, da ima vsaka volilna enota, ne glede na število vpisanih študentov dva(2) mandata;
- aktivna in pasivna volilna pravica, katero ima vsak študent s statusom študenta na samostojnem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, na kateri se izvajajo volitve;
- način kandidiranja; kdaj in na kakšen način se dvigujejo in oddajajo kandidature.
- vsebina kandidacijskih obrazcev in njegove priloge;
- rok za oddajo kandidatur;
- imenovanje volilnih odborov (njihovo delo se opredeli s posebnimi pisnimi navodili, ki jih sprejme Nadzorna komisija ŠOS);
- čas uradnih ur volilne komisije in njen kontakt.

2) Nadzorna komisija nato izda razglas volitev, iz katerega izhaja:

- kandidacijska lista evidentiranih in uradnih kandidatov po posameznih volilnih enotah;
- naziv, naslov kraja izvedbe volitev, datum, dan, ura pričetka in čas trajanja poteka volitev;
- volilni red: možnost predstavljanja, oziroma volilne agitacije kandidatov in način kako lahko to izvajajo, volilni molk (kdaj se prične in traja), vodenje evidence volivcev, na kakšen način se opremijo in zapečatijo volilne skrinjice, na kakšen način se zagotavlja diskretnost na volišču, odpiranje volilnih skrinjic in štetje glasov;
- vodenje zapisnikov volilnih odborov in volilne komisije;
- način sankcioniranja kršiteljev volilnega reda;
- način razglasitve uradnih volilnih rezultatov;
- rok in način vlaganja pritožb zoper kršitve volilnega reda.

3) Pritožbeni organ zoper kršitve volilnega reda je Volilna komisija. Zoper odločitev Volilne komisije je v roku osmih (8) dni možna pritožba na Nadzorno komisijo. Zoper kršitve volilnega reda se lahko pritožijo kandidati na posameznih volilnih enotah, za svoje volilne enote.

18. člen (rezultat volitev)

1) Po tem, ko Volilna komisija ali Nadzorna komisija obravnavata in odločita o vseh pritožbah, Volilna komisija izda uradne rezultate volitev.

2) V volilnih enotah, kjer se ugotovijo kršitve volilnega reda, ki so bistveno vplivale na rezultat volitev, se volitve razveljavijo in z istimi kandidati v roku tridesetih (30) dni ponovijo. Uradni rezultati na volilnih enotah, kjer so bila volitve razveljavljene, se objavijo po izvedenih ponovljenih volitvah.

3) Uradni rezultati volitev vsebujejo navedbo glasov pri vseh kandidatih v volilnih enotah, kateri kandidati so bili izvoljeni v predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje šole in udeležba po posameznih volilnih enotah in skupna udeležba za vse volilne enote.

4) Rezultat volitev je veljaven, če se je volitev udeležilo in veljavno glasovalo najmanj petdeset (50) odstotkov vseh volilnih upravičencev, študentov samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje šole, za celotno organizacijsko obliko Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje šole.

19. člen (najvišji akt)

1) Najvišji akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v skladu z zakonom in s študentsko ustavo ter opredeljevati:

- ime in sedež;
- cilje in načela;
- najvišje predstavniško telo študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole,
- izvršilni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;
- nadzorni organ študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;
- način izvolitve organov;
- pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov;
- način zagotavljanja javnosti dela;
- druga vprašanja, pomembna za delovanje študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.

2) Najvišji akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole mora biti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in akti Študentske organizacije Slovenije. Skladnost ugotavlja Nadzorna komisija.

20. člen (ustanovitev)

1) Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je ustanovljena, ko se jo vpiše v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

2) Pred vpisom v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije. Nadzorna komisija ugotovi izpolnjevanje naslednji pogojev:

- da je na pisno pobudo najmanj 50 odstotkov študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvedla volitve v najvišje predstavniško telo študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole v skladu z določbami tega pravilnika;
- da se je volitev v najvišje predstavniško telo študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole udeležilo najmanj 50 odstotkov študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole;
- je predstavniški organ konstituiran in je z dvotretjinsko (2/3) večino sprejel temeljni akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole.

3) Konstitutivno sejo predstavniškega organa skliče predsednik Nadzorne komisije.

4) O izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena Nadzorna komisija izda ustrezna potrdila, ki služijo kot podlaga za vpis v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

IV. ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE LOKALNIH SKUPNOSTI

21. člen (opredelitev)

- 1) Študentske organizacije lokalnih skupnosti predstavljajo društva, ki so ustanovljena v skladu z zakoni v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo druge pogoje določene s Študentsko ustavo in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije.
- 2) Študentska organizacija lokalne skupnosti je organizacija študentov, ki zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj občudijskih oblik združevanja študentov na območju lokalne skupnosti.
- 3) Na območju ene lokalne skupnosti lahko obstaja samo ena študentska organizacija lokalne skupnosti.
- 4) Študentska organizacija lokalne skupnosti mora imeti sedež na območju lokalne skupnosti, iz katere izhaja.

22. člen (pobuda za ustanovitev)

- 1) Postopek ustanovitve organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije lokalne skupnosti se prične s pisno pobudo najmanj 50 odstotkov študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne skupnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.
- 2) V kolikor je na območju iste lokalne skupnosti že obstajala organizacijska organizacija lokalne skupnosti, skladno z akti ŠOS in Zakonom o skupnosti študentov, in od njenega

izbrisa iz registra organizacijskih oblik ŠOS ni minilo več kot tri leta, se lahko postopek ustanovitve organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije lokalne skupnosti, prične s pisno pobudo najmanj 20 odstotkov študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne skupnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.

3) Pisno pobudo iz prejšnjega odstavka vloži vlagatelj pobude, ki mora biti pobudnik v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, pri Nadzorni komisiji.

4) Pobuda iz prejšnjega odstavka člena mora vsebovati:

- navedbo organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije lokalne skupnosti, ki naj se ustanovi;
- navedbo lokalne skupnosti v kateri bi naj novo ustanovljena organizacijska oblika Študentske organizacije Slovenije, študentska organizacija lokalne skupnosti delovala;
- ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov morebitnega začasnega prebivališča in elektronski naslov ter telefonsko številko vlagatelja pobude;
- ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov morebitnega začasnega prebivališča in elektronski naslov vseh pobudnikov.

5) Pobudi iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti:

- izjave študentov, iz katerih izhaja, da naj Nadzorna komisija nadzira volitve v organe študentske organizacije lokalne skupnosti;
- dokazila o tem, da so študenti iz prejšnje alineje v skladu s prvim odstavkom tega člena v konkretnem primeru upravičeni podati pobudo za ustanovitev organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije lokalne skupnosti.

6) Ko Nadzorna komisija prejme pobudo za ustanovitev organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije lokalne skupnosti, najprej preveri, če je pobuda popolna. V kolikor je pobuda nepopolna, Nadzorna komisija pisno s priporočeno pošto in povratnico vlagatelja pozove, da vlogo dopolni in mu za to postavi primeren čas, ki ne sme biti krajši od tridesetih (30) dni od prejema sklepa o dopolnitvi pobude.

6) V kolikor vlagatelj pobude ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, Nadzorna komisija pobudo zavrže. V kolikor sklepa o dopolnitvi pobude ni mogoče vročiti s pošto, se v roku 15 dni po sprejemu sklepa o dopolnitvi pobude, pobuda zavrže.

23. člen (odločanje o pobudi)

1) Nadzorna komisija sprejme popolno pobudo v obravnavo in še pred začetkom obravnave pobude preveri, koliko je vseh študentov, ki so v konkretnem primeru upravičeni vložiti pobudo za ustanovitev. Pri tem Nadzorna komisija uporabi podatke pridobljene s strani statističnega urada RS, ali druge uradne podatke, ki jih je mogoče pridobiti, za preteklo študijsko leto, gledano na leto, vložitev popolne pobude.

2) Nato Nadzorna komisija preveri izjave in dokazila iz četrtega odstavka prejšnjega člena in ugotovi, kolikšen odstotek upravičencev je podprl pobudo za ustanovitev študentske organizacije lokalne skupnosti.

3) V kolikor Nadzorna komisija ugotovi, da je pobudo podprlo manj študentov, kot je določeno v prvem odstavku prejšnjega člena, pobudo zavrne.

4) V postopku ustanavljanja študentske organizacije lokalne skupnosti Nadzorna komisija po tem, ko ugotovi, da je pobuda popolna, o tem obvesti Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

5) Nadzorna komisija je dolžna s sklepom začeti postopek nadzora volitev v organe študentske organizacije lokalne skupnosti oziroma društva, v kolikor ugotovi, da je pobudo podprlo zadostno število študentov, ki so upravičeni podati pobudo.

6) Odločitev o pobudi mora biti sprejeta v roku največ šestdesetih (60) dni od dneva, ko je bila pobuda popolna in ko so bili pridobljeni podatki v skladu s prvim odstavkom tega člena.

24. člen (nadzor volitev)

1) Nadzorna komisija na podlagi sklepa iz petega odstavka prejšnjega člena nadzira volitve v organe društva, oziroma študentske organizacije lokalne skupnosti v postopku nastajanja.

2) Nadzorna komisija nadzoruje in preverja volilne akte, sam sklic volitev, kandidacijski postopek in sam potek ter izvedbo volitev v organe društva, oziroma študentske organizacije lokalne skupnosti v nastajanju.

25. člen (najvišji akt)

1) Temeljni akt društva, ki šteje za študentsko organizacijo lokalne skupnosti, mora biti v skladu z zakonom, Študentsko ustavo in akti Študentske organizacije Slovenije ter opredeljevati:

- ime in sedež društva, ki šteje za študentsko organizacijo lokalne skupnosti;
- cilje in načela;
- najvišje študentsko predstavniško telo;
- izvršilni organ društva;
- nadzorni organ društva;
- način izvolitve organov;
- pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov;
- način zagotavljanja javnosti dela;
- druga vprašanja v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije;
- druga vprašanja, pomembna za delovanje društva.

2) Skladnost temeljnega akta z Zakonom o skupnosti študentov in akti Študentske organizacije Slovenije preverja Nadzorna komisija.

26. člen
(ustanovitev)

1) Študentska organizacija lokalne skupnosti je ustanovljena in pridobi vse pravice, ki izhajajo iz Študentske ustave in drugih aktov Študentske organizacije Slovenije, ko Nadzorna komisija ugotovi izpolnjevanje pogojev in se društvo vpiše v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

2) Pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena so:

- da je bila podana pobuda iz 20. člena tega pravilnika;
- da je zadnje volitve v organe društva pred vpisom v register nadzirala Nadzorna komisija in od izvedbe volitev do vložitve predloga za vpis v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije ni poteklo več kot eno (1) leto;
- da je temeljni akt društva usklajen s Študentsko ustavo in drugimi akti Študentske organizacije Slovenije, o čemer se izreče Nadzorna komisija.

3) O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka Nadzorna komisija izda ustrezna potrdila, ki služijo kot podlaga za vpis v register organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije.

V. KONČNA DOLOČBA

27. člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejetju.

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ustanavljanju novih organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z dne 10. 6. 2014.

V Ljubljani, 2. 4. 2015



Študentska organizacija Slovenije

Žiga Schmidt

Predsednik